

Số: 1724/KHĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiến độ hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty

Thực hiện Nghị quyết số 613/NQ-HĐTV ngày 28/11/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 5 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS tại Cảng Hàng không Tuy Hòa”. Ban Kế hoạch - Đầu tư đã nghiên cứu các quy định pháp luật Nhà nước liên quan đến điều chỉnh tiến độ hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng để có hướng dẫn cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án.

I. Cơ sở pháp lý

1. Khái niệm tiến độ hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng trong Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

- Tại Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để làm căn cứ thực hiện.

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao các công việc, sản phẩm chủ yếu.

4. Đối với hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu có quy mô lớn, thời gian thực hiện dài, thì tiến độ thi công có thể được lập cho từng giai đoạn.

5. Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, tiến độ cung cấp thiết bị phải thể hiện các mốc bàn giao thiết bị, trong đó có quy định về số lượng, chủng loại thiết bị cho từng đợt bàn giao.

....”

8. Việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.”

- Tại Điều 39. “Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng”, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“ ...

3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.”

Như vậy:

- Thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng là hai khái niệm khác nhau. Xuyên suốt Nghị định 37/2015/NĐ-CP chỉ có định nghĩa thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký (tại khoản 1 Điều 14). Tiến độ thực hiện hợp đồng được hiểu là các mốc thời gian hoàn thành một (hay nhiều) hạng mục công việc trong quá trình thực hiện hợp đồng

- Đối với Hợp đồng thi công xây dựng: Nhà thầu phải lập tiến độ thực hiện hợp đồng để trình cho Chủ đầu tư trong vòng ... ngày sau ngày khởi công. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng bao gồm điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, tiến độ cung cấp thiết bị phải thể hiện các mốc bàn giao thiết bị, trong đó có quy định về số lượng, chủng loại thiết bị cho từng đợt bàn giao (theo Điều 14).

- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định cho hợp đồng thi công xây dựng.

2. Quy định sửa đổi hợp đồng trong Luật đấu thầu (sửa đổi):

Tại khoản 4, điều 70. Sửa đổi hợp đồng, Luật đấu thầu (sửa đổi)

“ ...

4. Khi sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không vượt thời gian thực hiện dự án hoặc vượt giá gói thầu (bao gồm dự phòng) được duyệt nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm thì chủ đầu tư xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm.

... ”

Như vậy:

Việc sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng không vượt thời gian thực hiện dự án hoặc vượt giá gói thầu (bao gồm dự phòng) được duyệt nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm thì chủ đầu tư xem xét, quyết định.

II. Hướng dẫn triển khai trong Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Ban Kế hoạch - Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xử lý chung:

- Đối với các hợp đồng xây dựng có yêu cầu lập tiến độ thi công (được Chủ đầu tư phê duyệt): trong quá trình thực hiện có phát sinh yêu cầu phải điều chỉnh tiến độ thi công thì thực hiện theo quy định tại điều 39 Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với các hợp đồng xây dựng khác (không có bảng tiến độ thi công được phê duyệt): thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 70 “Sửa đổi hợp đồng”, Luật đấu thầu (sửa đổi). Chủ đầu tư xem xét, quyết định thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không vượt thời gian thực hiện dự án.

- Các bên tham gia ký kết hợp đồng cần tuân thủ nghiêm các quy định trong hợp đồng cũng như các tài liệu là một phần của hợp đồng.

- Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, Tổ giúp việc cần thực hiện nghiêm Quy định về quản lý hợp đồng của Tổng công ty và các quy định của pháp luật về hợp đồng.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng:

- Nhà thầu cần có văn bản đề xuất điều chỉnh tiến độ trước khi hợp đồng hết thời hạn, trong đó cần nêu rõ lý do, thời gian dự kiến điều chỉnh, có phương án đề xuất các giải pháp bù tiến độ;

- Trong nội dung tờ trình của Chủ đầu tư (Ban QLDA hoặc các Tổ giúp việc) cần phải nêu lý do điều chỉnh tiến độ, nguyên nhân chậm, tiến độ điều chỉnh, đánh giá trách nhiệm của nhà thầu, chủ đầu tư (chủ yếu là ban quản lý dự án và các tổ giúp việc) và các bên có liên quan.

- Có biên bản làm việc giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư, trong đó: nguyên nhân chậm tiến độ, tài liệu chứng minh, thời gian chậm, trách nhiệm để chậm, biện pháp khắc phục, bù tiến độ, bảng tiến độ chi tiết mới và các tài liệu chứng minh năng lực huy động nhân lực, vật lực, máy móc thi công.

- Trường hợp gói thầu có thuê tư vấn giám sát: Có văn bản ý kiến của tư vấn giám sát về tiến độ hợp đồng, nguyên nhân chậm hợp đồng, trách nhiệm của nhà thầu, tính khả thi của tiến độ mới.

- Trường hợp chậm tiến độ do lỗi của cơ quan quản lý dự án thì cần có kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân (có biên bản kèm theo).
- Trường hợp chậm hợp đồng với thời gian dài, giá trị phạt đã đến mức tối đa thì cơ quan chủ trì hợp đồng phải có ý kiến đánh giá, đề xuất.
- Các kiến nghị của cơ quan quản lý dự án, gói thầu về việc phát sinh chi phí của chủ đầu tư, bên thứ 3 và trách nhiệm bồi thường, chi trả phát sinh này.

3. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng:

- Nhà thầu cần có văn bản đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, trong đó cần nêu rõ lý do gia hạn, đánh giá mức độ ảnh hưởng, trách nhiệm các bên bao gồm việc phạt và bồi thường (nếu có), cam kết bù tiến độ và đánh giá tác động đến các gói thầu khác.
- Trong nội dung tờ trình của Chủ đầu tư (Ban QLDA hoặc các Tổ giúp việc) cần phải nêu lý do gia hạn thời gian, nguyên nhân chậm, thời gian điều chỉnh, đánh giá trách nhiệm của nhà thầu, chủ đầu tư (chủ yếu là ban quản lý dự án và các tổ giúp việc) và các bên có liên quan.
- Có biên bản làm việc giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư, trong đó: nêu nguyên nhân chậm, tài liệu chứng minh, thời gian chậm, trách nhiệm để chậm, biện pháp khắc phục, bù tiến độ, bảng tiến độ chi tiết mới và các tài liệu chứng minh năng lực huy động nhân lực, vật lực, máy móc thi công.
- Trường hợp gói thầu có thuê tư vấn giám sát: Có văn bản ý kiến của tư vấn giám sát về thời gian hợp đồng, nguyên nhân chậm hợp đồng, trách nhiệm của nhà thầu, tính khả thi của tiến độ mới.
- Trường hợp chậm hợp đồng với thời gian dài, giá trị phạt đã đến mức tối đa thì cơ quan chủ trì hợp đồng phải có ý kiến đánh giá, đề xuất.
- Các kiến nghị của cơ quan quản lý dự án, gói thầu về việc phát sinh chi phí của chủ đầu tư, bên thứ 3 và trách nhiệm bồi thường, chi trả phát sinh này.

III. Tổ chức triển khai thực hiện:

Trên đây là hướng dẫn về thực hiện điều chỉnh tiến độ hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp quy định pháp luật Nhà nước về các nội dung nêu trên có điều chỉnh, bổ sung, thay đổi các cơ quan, đơn vị cần căn theo hiệu lực thi hành để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ban Kế hoạch - Đầu tư trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS của TCT (để g/s);
- Các P.TGD (để b/c);
- Ban KTNB;
- Lưu: KHĐT (03b).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Vy Trọng Anh